

종합감사 결과보고서

(○○○○지사 산하 5개 관리소)

2024. 8.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○○○지사 산하 5개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	영구	**2	2019. 08.	㉠㉠㉠
㉢㉢㉢㉢	공임50	**4	2019. 08.	㉢㉢㉢
㉤㉤㉤㉤	국민	**7	2021. 04.	㉤㉤㉤
㉦㉦㉦㉦	국민	**7	2019. 08.	㉦㉦㉦
㉨㉨㉨㉨	국민	**8	2021. 04.	㉨㉨㉨

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 7. 22. ~ 7. 26.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○○○지사 산하 5개(영구1, 공임1, 국민3)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣관리소는 용역 등 사업자 선정 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였고, ㉣㉣㉣㉣관리소는 임대차계약 신고 업무가 일부 미흡하여 주의 조치하였음.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 08. 22.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
7	1	-	-	1 (1)	-	-	1	1	-	-	-	-	5

4) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠	용역 등 사업자 선정 업무	통보	3
	공기구·비품 자산 관리 업무 등	현지도	7
㉢㉢㉢㉢	용역 등 사업자 선정 업무	통보	4
	임대차계약 신고 업무 등	현지도	8
㉡㉡㉡㉡	용역 등 사업자 선정 업무	통보	5
	입주자격 검증 업무(주택) 등	현지도	9
㉤㉤㉤㉤	권리의무승계 업무	시정	1
	임대차계약 신고 업무	통보, 주의	2
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	6
	갱신임대조건 적용 업무(기초자료 관리) 등	현지도	10
㉥㉥㉥㉥	갱신임대조건 적용 업무(시중전세 시세 조사) 등	현지도	11

※ 신분상 처분 관련자 :

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
㉡㉡㉡㉡	6	㉠㉠㉠	주의	임대차계약 신고 업무	㉤㉤㉤㉤	주의

※ 이행관리 전담자 : 주임

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 권리의무승계 업무

소 속 : ㉨㉨㉨㉨

내 용 :

「공공주택 특별법」 제49조의4(공공임대주택의 전대 제한)에 따르면 임차권을 다른 사람에게 양도하거나 전대할 수 없으나, 「공공주택 특별법 시행령」 제48조 제1항제3호(임차권의 양도 등의 허용) 및 「주택임대차보호법」 제9조(주택 임차권의 승계) 등에 따라 혼인(이혼) 또는 사망으로 인한 경우 예외적으로 허용하고 있다.

또한 주거복지실-2135(2021.08.11.)호 「국민임대주택 공급업무처리지침」 개정 시행(6차 개정)에 따르면 명의변경시 공동상속인의 행방불명, 실종신고, 또는 상속 재산 분할협의거부 등의 사유가 있는 경우 법정상속분을 법원에 공탁 후 임차권의 승계를 허용할 수 있다고 규정하고 있다.

그리고 홈넷>업무공유>임대업무공지방 「업무 표준서식 모음 및 업무유형별 징구양식 등 목록 게시」 중 계약변경(명의변경) 관련 징구서류 안내에 의하면 상속으로 인한 권리의무승계 업무 진행 시 필요서류는 다음과 같다. [그림] 참조

[그림] 사망으로 인한 명의변경 시 징구 서류

구분	종류	양식번호	양식명
명의 변경	임대	혼인 또는 이혼(17), 사망(21)	권리의무승계승인신청서
		20, 26(WISE)	권리의무승계계약서
		5	개인정보 수집,이용 및 제3자 제공 동의서
		18	임차권 권리의무승계 관련 서약서
	징구양식	22	*상속재산 분할협의서(상속)
		23	*상속재산 분할협의서(공동상속인 행방불명)
		24	상속으로 인한 권리의무승계에 따른 이행각서
	상속 징구서류		*피상속인 기본증명서(상세)
			*피상속인 가족관계증명서(상세)
			*피상속인 제적등본
			*양수인 인감증명서 및 인감도장(또는 본인서명사실확인서), 신분증
			양수인 주민등록등본(배우자 분리시 배우자 등본), 주민등록초본(등본으로 당해주택 전입일 확인 불가의 경우)
			양수인 가족관계증명서(상세)(등본상 배우자 미확인인 경우)
			*포기하는 공동상속인 전원 인감증명서 및 인감도장(또는 본인서명사실확인서), 신분증 사본
			수급자증명서 등 신분 적용 확인 서류

㉡㉡㉡㉡관리소는 **2동 ***호 권리의무승계 시 계약자 사망 확인이 가능한 기본 증명서와 대표상속인의 계속 거주 증명(주민등록초본) 및 상속인 확인 서류(제적 등본, 가족관계증명서)를 징구 하였으나, 권리의무승계 당시 상속재산분할협의 및 공탁 처리 없이 명의변경 계약을 체결하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡관리소는 「국민임대주택 공급업무처리지침」 및 「업무 표준서식 모음 및 업무유형별 징구양식 등 목록 게시」에 의한 권리의무승계 기준에 따라 적법 하게 업무 처리 하기 바랍니다. 【시정】

제 목 : 임대차계약 신고 업무

소 속 : ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

「민간임대주택에 관한 특별법」 제46조(임대차계약 신고) 및 「공공주택특별법」 제49조(공공임대주택의 임대조건 등)에 따라 임대차계약에 관한 사항을 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 하며, 신고 시기는 신규(재임대)·신분변경·동호변경 계약은 임대차계약 체결일로부터 3개월¹⁾ 이내, 100세대 이상 주택의 갱신(변경) 계약은 임대차계약 변경예정일 1개월 전까지로 명시되어 있고 LH-WISE 시스템을 이용하여 임대차계약 신고서를 출력·신고하여야 한다.

또한 임대차계약을 신고하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자는 공공주택특별법 제60조(과태료)에 따라 과태료가 부과될 수 있다.

㉡㉡㉡㉡관리소는 지자체로의 임대차계약 변경 신고 시 일부 갱신 차수의 임대조건 신고를 누락하였으며, 신고기한을 최대 300일 까지 초과하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡관리소는 임대차계약 신고 시 관련 법령의 따라 그 기한을 초과하거나 누락하는 세대가 없도록 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【통보, 주의】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
㉡㉡㉡	*급	계약(임대차)	****.**,**. ~ 2023.12.31.	주의	㉡㉡㉡㉡

1) 재임대 신고 기한에 대한 지자체별 유권해석이 상이할 수 있음(홈넷 임대업무공지방 365번 공지 참조)

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣
 내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-768(2020.03.09.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부 개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자 선정업무를 안내한 바 있다.

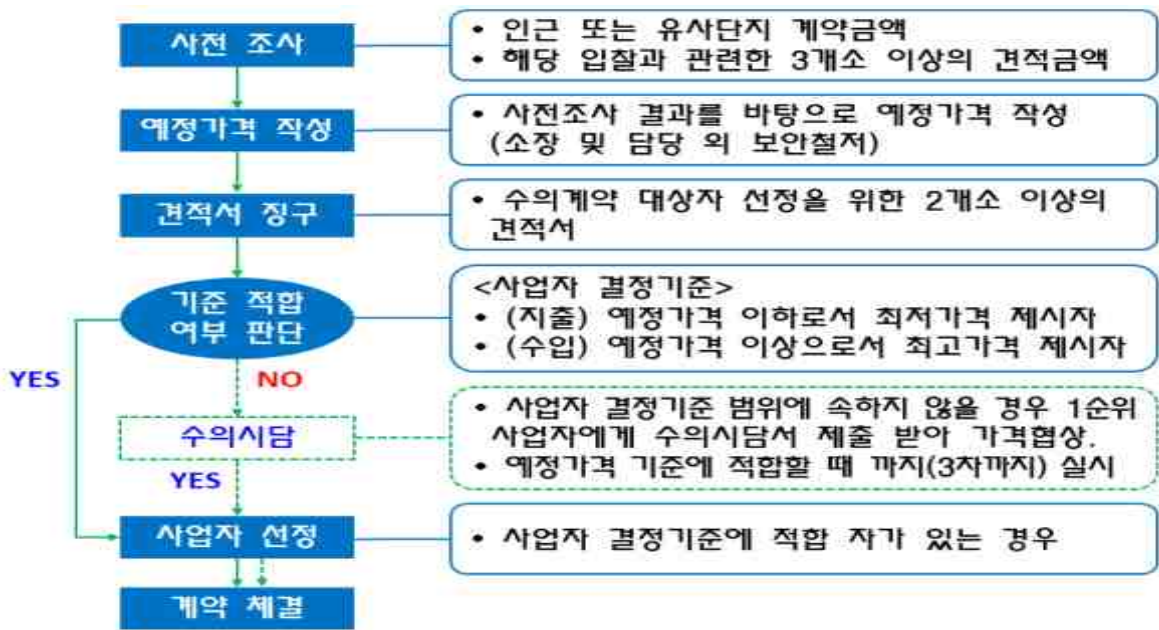
또한 2022.3.1.이후 신규로 공고하는 입찰부터는 ‘사업자 선정 시 선정방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정결과를 인터넷홈페이지, 동별 게시판, K-ap에 낙찰자 결정일²⁾의 다음날 18시까지 공개’ 하여야 한다.

그리고 주거복지실-5650(2016.07.18.)호「사업자 선정 후 계약체결 시 계약보증금 징수 철저」 및 주거복지실-1082(2023.06.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 계약상대자는 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 계약보증금(부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 함)으로 징수하여야 한다고 안내하였다.

2) (수의계약) 수의계약 대상자 결정일(“수의계약 대상자 선정조서”상 결정일)을 낙찰자 결정일로 보며, 계약 체결일이 낙찰자 결정일이 되는 것은 아님. 다만, 기존 사업자 재계약의 경우 임차인 대표회의와 협의 하여 재계약 결정된 날(임차인 대표회의로부터 문서(회의록)통보 받은 날)을 낙찰자 결정일로 함.

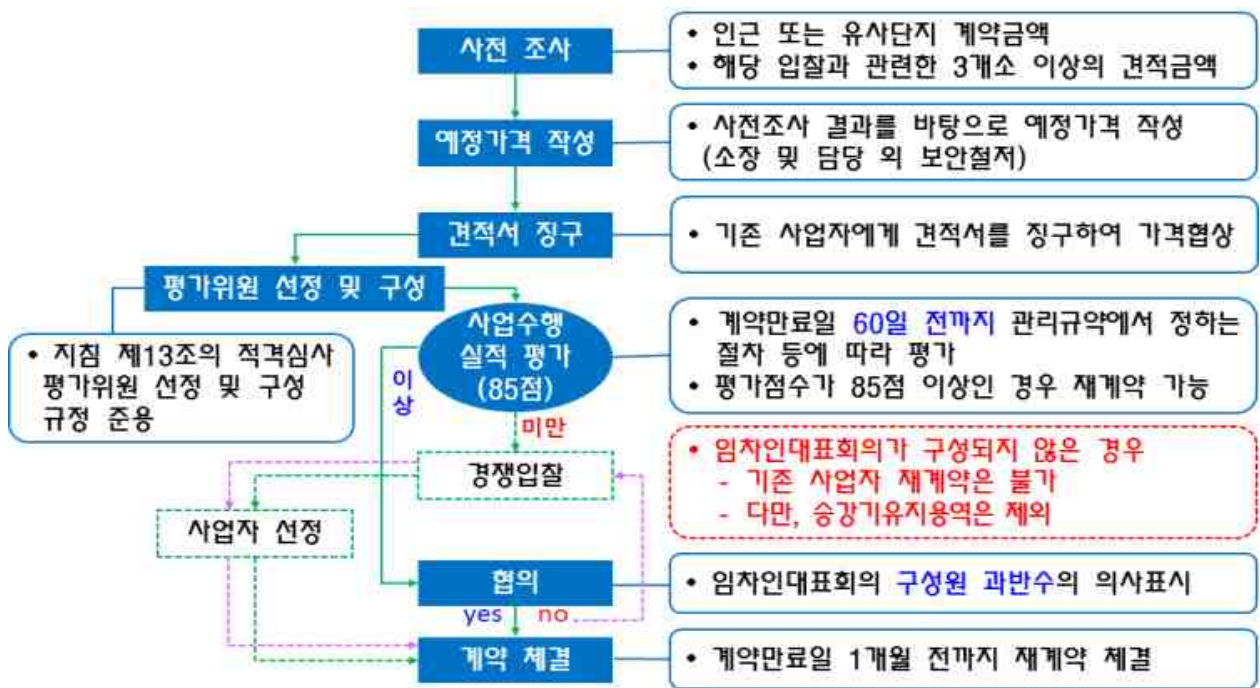
또한 수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도



그리고 기존 사업자 재계약 시 [그림 2] 와 같이 사업자선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도



아울러 수의계약 체결 시 징구할 서류는 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 징구할 서류

수의계약체결 시 징구할 서류	
○ 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 징구	
○ 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 징구	
○ 수의계약 대상자로부터 징구할 서류 (기준일: 대상자 선정일)	
- 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부	
- 사업자등록증 사본 1부	
- 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 원본 1부	
- 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함)	
- 행정처분확인서 사본 1부	
- 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부	

그리고 감사실-937(2022.06.30.)호 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받아야 하며, 감사실-1697(2022.11.23.)호 「인권보호 서약서 징구 시행안내」에 따르면 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출받아야 한다.

또한 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급설정)하여야 한다.

아울러 주택관리업자 및 사업자 선정지침 제26조 [참가자격의 제한] 제1항 제6호 및 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 [「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련업무 매뉴얼 안내]에 따르면 주택관리업자 선정과 관련하여

‘입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 한다’라고 규정하고 있다. 이에 사업자 용역 입찰 계약시 (수의계약포함) ‘범위반사실 확인서’를 제출 받아야 한다.

주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가 등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 2019.11.12.~2020.11.11.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(**발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인**).
이 경우 평점은 만점으로 한다.

- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)

- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록('23.5.24.기준)

① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)

② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)

- ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>)
- ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
- ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
- ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 승강기유지관리용역(2020년) 수의계약 진행시 해당 단가가격으로 작성하였고, 예정가격 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 승강기유지관리용역(2020년), 재활용품 및 폐의류 수거용역 (2021년~2023년), 광고전단지함(2020년) 사업자 선정건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

또한 예정가격 작성을 위하여 사전조사시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용 할 수 없으나(사용목적 부적합), 재활용품 및 폐의류 수거용역(2024년) 수의계약시 견적서를 재사용하였다.

그리고 대기오염물질측정 용역(2023년) 수의계약 진행시 수의계약(수의시담) 대상자 선정조서 상에는 1,390천원(부가세 별도)로 작성하였으나, 계약서 작성시 1,390천원(부가세 포함)으로 작성하였고, 용역대금 지급시 부가세 포함가격 1,529천원으로 지급하였으며, 계약이행보증보험증권도 1,390천원으로 청구하였다.

아울러 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나,

승강기유지관리용역(2020년), 재활용품 수거용역(2020년, 2024년), 폐의류 수거

용역(2024년), 대기오염물질측정 용역(2022년, 2024년), 광고전단지합 용역(2020년) 수의계약 건 및 승강기유지관리용역(2022년) 기존사업자 재계약 건에 대해 선정 결과를 지연공개하였고, 승강기유지관리용역(2020년) 기존사업자 재계약 건에 대하여 결과를 공개하지 않았다.

그리고 주거복지실-2192(2023.07.24.)호에 사업자 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제6호에 따르면, 과징금 처분 현황(과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자)을 확인하도록 되어있으나, 재활용품 및 폐의류 (2024년), 대기오염 물질측정(2024년) 수의계약 건에 대해 사업자 선정 시 법 위반사실 확인서를 징구하지 않았다.

2. 사업자 선정 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 작성·비치 하여 두는 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정 하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2020년, 2022년) 기존사업자와 재계약 진행시 해당 단가 가격으로 작성하였으며, 또한 예정가격 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격 조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 전자문서를 암호화하지 않았다.

3. 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 폐의류 수거용역(2020년) 경쟁입찰시 선정결과를 지연하여 공개하였다.

■ ㉞㉞㉞㉞관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 예정가격을 결정하고자 할 때에는 예정가격조서를 작성하여야 하며, 예정가격 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화

(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2020년), 폐의류 수거용역(2021~2022년), 배출시설 대기오염물질 측정용역(2023년~2024년), 수목 소독용역(2023년) 사업자 선정건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

또한 예정가격 작성을 위하여 사전조사시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용 할 수 없으나(사용목적 부적합), 배출시설 대기오염 물질 측정(2022년) 수의계약시 견적서를 징구하지 않았고, 사전조사시 제출받은 견적서를 재사용하였다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2020년) 수의계약건은 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 폐의류 수거용역(2021년, 2022년), 배출시설 대기오염 물질 측정 용역(2021년, 2022년) 수의계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 대기오염물질측정 용역(2022년) 수의계약 진행시 수의계약(수의시담)대상자 선정조서 상에는 600천원(부가세 별도)로 작성하였으나, 계약서 작성시 600천원 (부가세 포함)으로 작성하였고, 대금 지급시 부가세 포함가격 660천원으로 지급 하였다. 또한 수의계약(수의시담)대상자 선정조서 상에 관리소장 서명이 누락되었고, 계약시(22.3.30.) 유효기간(22.3.23.)이 경과된 국세 및 지방세 완납증명서를 징구하였다.

아울러 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나,

재활용품 및 폐의류 수거용역(2020년), 폐의류 수거용역(2021년), 배출시설대기 오염물질측정용역(2021년~2024년)수의계약건과 승강기유지관리용역(2021년, 2023년) 기존사업자 재계약 건에 대해 선정결과를 지연공개 또는 미공개하였다.

그리고 주거복지실-2192(2023.07.24.)호에 사업자 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제6호에 따르면, 과징금 처분 현황(과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자)을 확인하도록 되어있으나, 대기오염 물질측정(2024년) 수의계약 건에 대해 법 위반사실 확인서를 징구하지 않았다.

2. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2021년) 기존사업자와 재계약을 진행하면서 견적서를 징구하여 가격협상을 한 후 사업수행실적 평가를 실시하고, 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약(임차인대표회의 구성원 과반수 의사표시로 협의)이 가능하나, 사업수행 실적평가를 먼저 실시한(21.2.4.) 후 수의시담(21.2.17.)을 실시하여 기존사업자 재계약 절차가 준수되지 않았다.

그리고 사업자 선정 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 작성·비치하여 두는 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2021년, 2023년) 기존사업자와 재계약 진행시 해당 단가가격으로 작성하였으며, 기존사업자의 사업수행실적을 평가하기 위하여 평가위원회의(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록을 작성·보관하여야 하나 2021년 승강기유지관리용역 사업수행실적 평가시 회의록을 작성하지 않았다.

또한 승강기유지관리 용역(2021년) 기존사업자와 재계약시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대방의 영업정지여부 확인을 위해 제출받는 행정처분확인서의 행정처분 조회기간은 ‘수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보받은 날) 기준’으로 징구하여야 하나, 조회기간이 적정하지 않았다.

3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 별표 6에 따른 용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사제 시행시 평가항목 중 기업신뢰도 신용평가 등급 확인은 기업신용평가등급확인서로 가능하며, 배점은 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로써 유효기간이내의 기업신용평가등급확인서를 징구하여야 적격하나, 재활용품 수거용역(2021년) 사업자선정 경쟁입찰(공고일 20.11.16.) 진행시 2개 업체가 투찰하였고, 투찰업체 중 2순위 업체인 ▽▽환경산업(주)의 기업신용평가등급(B+, 14점) 확인서 등급평가일(20.11.25.)이 입찰공고일(20.11.16.) 이후에 평가되어 배점 산정시 “0” 점으로 평가하여야 하나, 배점 14점(B+)으로 착오적용하여 평가하였다. 그러나 순위변동은 발생하지 않았다.

또한 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 재활용품 수거용역(2021년) 공개경쟁 입찰 전에 대해 선정결과 공개를 Kapt 및 홈페이지는 지연하여 공개하였고, 단지 게시판은 공개하지 않았다.

■ ©©©©관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2021년) 수의계약을 진행하면서 사전조사 결과를 바탕으로 사업자 선정 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정가격을 작성하지 않았고(예정가격조서 미작성), 기업이나 단체가 상호간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

또한 예정가격의 결정은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하며, 예정가격 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2022년, 2024년) 사업자 선정건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 재활용품 수거용역(2022년), 수목소독용역(2021년) 수의계약건은 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 승강기유지관리용역(2021년, 2022년), 폐의류수거용역(2022년, 2024년), 수목소독용역(2022년~2024년) 수의계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

아울러 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2021년, 2022년), 재활용품 및 폐의류 수거용역(2022년~2024년), 수목소독용역(2022년~2024년) 사업자선정 수의계약 건에 대해 선정결과를 지연공개 하거나 공개하지 않았다.

그리고 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 수목소독용역(2022년~2024년) 사업자선정결과 공개시 공고문에 관리소 사각직인을 사용하였다.

또한 주거복지실-2192(2023.07.24.)호에 따르면 사업자 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제6호 과징금 처분 현황(과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자)을 확인하도록 되어있으나, 재활용품 및 폐의류수거용역

(2024년), 수목소독용역(2024년), 승강기유지관리용역(2024년) 건에 대해 사업자 선정시 법 위반사실 확인서를 징구하지 않았다.

2. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2024년) 기존사업자와 재계약을 진행하면서 견적서를 징구하여 가격협상을 한 후 사업수행실적 평가를 실시하고, 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약(임차인대표회의 구성원 과반수 의사표시로 협의)이 가능하나, 사업수행실적평가를 먼저 실시한(23.11.23.) 후 수의계약(기존사업자 재계약) 대상자선정(선정일 23.11.30., ©©©©-2510(23.12.05.))을 실시하여 기존사업자 재계약 절차가 준수되지 않았다.

■ ㉔㉔㉔㉔관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 예정가격을 결정하고자 할 때에는 예정가격조서를 작성하여야 하며, 예정가격 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 수목소독용역(2019년~2023년), 재활용품 및 폐의류 수거용역(2020년~2022년), 승강기광고용역(2020년, 2023년) 사업자 선정건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 수목소독용역(2019년, 2020년), 재활용품 및 폐의류 수거용역(2020년~2022년), 승강기광고용역(2020년, 2023년), 승강기전단지광고용역(2023년) 수의계약건은 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 수목소독용역(2023년) 수의계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는

해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 수목소독 용역(2019년~2023년), 재활용품 및 폐의류 수거용역(2020년~2023년), 승강기광고용역(2020년, 2023년), 승강기전단지용역(2023년) 수의계약 건에 대해 선정결과를 지연공개 또는 공개하지 않았다.

또한 수목소독용역(2019년) 수의계약 진행시 수의계약(수의시담)대상자 선정조서에는 315,000원(부가세 별도)으로 작성되어 계약서 작성시 346,500원(부가세포함)으로 작성하여야 하나, 350,000원(부가세 포함)으로 작성하여 용역대금 지급시 3,500원을 과다하게 지급하였고, 2019년, 2020년 수목소독용역 사업자선정 수의계약시 계약상대자에게 징구해야할 서류인 인감증명서, 국세·지방세완납증명서 등 징구내역을 확인할 수 없으며, 2022년은 인감증명서를 징구하지 않았고, 2023년은 유효기간이 경과한 국세·지방세완납증명서를 징구하였다.

그리고 수의계약 절차 진행시 예정가격의 변경은 ‘수의시담 3차까지도 당초의 예정가격으로는 사업자를 선정할 수 없는 경우에는 예정가격을 재산정하여 변경된 예정가격으로 새로운 수의계약 절차를 진행’ 하여야 하나,

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 재활용품(2020년) 및 폐의류 수거용역(2020년), 승강기광고용역(2020년) 수의계약을 진행하면서 가격협상을 위해 수의시담을 3차까지 실시한 것으로 확인되었으나, 사업자 결정기준에 적합한 자가 없는데도 예정가격의 재산정 없이 예정가격보다 낮은가격으로 계약을 체결하였다.

또한 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역 등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출받아야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2023년), 승강기유지관리용역(2023년) 수의계약시 징구하지 않았고, 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받아야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2022년),

승강기유지관리용역(2023년) 계약체결시 징구하지 않았다.

2. 승강기유지관리 용역(2020년, 2021년, 2023년) 기존사업자와 재계약 진행시 예정 가격금액은 총액으로 산정하여야 하나, 해당 단가가격으로 작성하였으며, 예정 가격 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 전자문서를 암호화하지 않았다.

또한 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2020년, 2021년) 기존사업자와 재계약을 진행하면서 견적서를 징구하여 가격협상을 한 후 사업수행실적을 평가를 실시하고, 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약(임차인대표회의 구성원 과반수 의사표시로 협의)이 가능하나, 사업수행실적평가(2020년(19.10.30.), 2021년(20.10.30.))를 먼저 실시한 후 기존 사업자와 수의시담 및 대상자선정(선정일 2020년(19.12.20.), 2021년(20.12.29.))을 실시하여 기존사업자 재계약 절차가 준수되지 않았다.

그리고 기존사업자 재계약시 사업수행실적 평가위원회는 관리주체(관리소장 1인)와 관리주체가 선정한 임차인 4인 등 5인 이상이 평가에 참여한 경우에 한하여 그 평가결과가 유효하나, 승강기유지관리 용역(2021년) 기존사업자와 재계약시 관리 사무소 직원 1인이 사업수행실적 평가를 실시하였고, 또한 사업수행실적을 평가 하기 위하여 평가위원회의(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록을 작성·보관 하여야 하나 작성하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 결정한 경우, 사업자선정 공개는 임차인대표회의와 협의하여 수의 계약 상대방으로 선정된날(회의록을 통보받은 날)을 낙찰자 결정일로 보아 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2020년, 2023년)은 선정결과를 지연 공개하였고, 2021년은 선정결과 공개내역을 확인할 수 없었고, 사업자 선정결과 공고문에 계약금액은 부가세 제외된 금액으로 결과를 공고하여야 하나, 승강기유지 관리용역(2020년, 2023년)은 부가세가 포함된 금액으로 공고(Kapt 등)하였다.

아울러 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출 받아야 하나, 승강기유지관리용역(2020년, 2021년) 기존사업자와 재계약시 행정 처분확인서를 징구하지 않았고, 수의계약시 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

3. 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 재활용품 및 폐의류수거용역(2019년) 경쟁입찰시 선정결과를 지연 공개하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료³⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

3) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)